

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1234/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางผ่องศรี สุดพุ่ม ผู้ยื่นคำร้อง	จำเลย
	นางผ่องศรี สุดพุ่ม จำเลย	จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 202		

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยไม่ตั้งใจที่จะฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสองกระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมเป็นจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 1 ปีรวม 2 กระทง จำคุก 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 29)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 33)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ นับแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2531ซึ่งเป็นวันยื่น
คำร้องจำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ นับแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2531ซึ่งเป็นวันยื่น
คำร้องจำหน่ายคดีจากสารบบความ

(ธีรศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>